

的规定，严重侵害了其可得的合法权益。2023年4月17日，别某向法院起诉，请求法院依法判令被告向原告支付土地补偿费、安置补助费共计325905元。

【案件焦点】

就土地补偿费分配数额发生的争议是否属于法院受理范围。

【法院裁判要旨】

山东省安丘市人民法院经审理认为：别某系某村村民，某村民委员会已按统一的补偿标准和相关的补偿项目对涉及的村民进行补偿，别某以其认为应分得的占地补偿款的数额提起诉讼，实质上是对土地补偿费数额及征地补偿标准不服。根据《最高人民法院关于审理涉及农村土地承包纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第三款关于“农村集体经济组织成员就用于分配的土地补偿费数额提起民事诉讼的，人民法院不予受理”的规定，起诉人别某诉请事项不属于人民法院民事诉讼受案范围。

山东省安丘市人民法院依据《中华人民共和国民法典》第二百六十一条、《最高人民法院关于审理涉及农村土地承包纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第三款规定，裁定：

对别某的起诉，法院不予受理。

别某不服一审裁定，提起上诉。山东省潍坊市中级人民法院经审理认为：案涉土地被征收后土地补偿费依法应归集体经济组织所有，对于该土地补偿费的分配应由村民会议讨论决定，村民会议也可以授权村民代表会议讨论决定，此属于村民自治范畴。别某承包经营的土地被征收后，起诉要求某村民委员会按照规定将土地征收补偿安置费的80%支付给土地承包户，不属于人民法院民事案件的受案范围。

山东省潍坊市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项、第一百七十八条规定，裁定如下：

驳回上诉，维持原裁定。

别某不服终审裁定，申请再审。山东省高级人民法院经审理认为：土地补偿费在支付至村集体后，对于土地补偿费的分配方式、分配范围、分配条件等具体分配方案，须经村民会议或者村民会议授权村民代表会议讨论决定，属于村民自治事项，不属于人民法院受案范围。别某认可某村民委员会按一定的补偿标准对其进行了补偿，其对分配的标准及数额不满，向人民法院起诉的，人民法院不应当受理。

山东省高级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百一十五条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百九十三条第二款规定，裁定如下：

驳回别某的再审申请。

【法官后语】

农村土地征收补偿费用的纠纷是否属于民事诉讼的受理范围，实践中对相关法律的理解与适用还存在一定偏差。

土地补偿费用分配纠纷有两个阶段：一是土地补偿费数额争议阶段，该阶段发生在集体经济组织确定补偿费用用途及补偿费总额时；二是土地补偿费分配实施阶段，该阶段发生在集体经济组织确定分配的数额后的实际分配过程。在第一阶段即数额争议阶段，根据《最高人民法院关于审理涉及农村土地承包纠纷案件适用法律

律问题的解释》(本案例以下简称《解释》)第一条第三款规定,当事人就用于分配的土地补偿费数额提起民事诉讼的,人民法院不予受理。在第二阶段即分配实施阶段,《解释》第一条第一款第六项规定,涉及承包地征收补偿费用分配的农村土地承包民事纠纷,人民法院应当依法受理。即第一阶段不可诉,第二阶段可诉。

司法实践中,第二阶段即承包地征收补偿费用分配纠纷的起因往往是,用于给村民的土地补偿费分配总额已经确定,在分配过程中,因具体人员身份等问题予以少分或不分,该人员认为其集体经济组织权益受到侵害,向人民法院提起诉讼,请求按照其他村民同等数额分配土地补偿费。此为成员之间就具体分配比例产生的纠纷,属于平等民事主体之间的纠纷。根据《解释》第一条第一款第六项规定,对于承包地征收补偿费用分配纠纷,人民法院应当依法受理。即此类纠纷只要符合《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十二条的规定,人民法院应当受理。

土地补偿费中已经分配给集体经济组织的部分,实际上系对集体所有权的补偿,属于本集体经济组织成员集体所有。根据《中华人民共和国民法典》第二百六十一条规定,土地补偿费等费用的使用、分配办法应当依照法定程序经本集体成员决定。所以,用于分配的土地补偿费数额争议,即对于已经确定分配给集体经济组织的部分土地补偿费,多少数额用于分配给村民、多少数额用于村公益事业等,是村民自治事项,不属于人民法院受案范围。^①

本案中,别某起诉的案由虽为承包地征收补偿费用分配纠纷,但是,村委会就所收到的补偿款已按统一的补偿标准和相关的补偿项目对涉及的村民进行补偿,别某的诉求是某村民委员会按照规定将土地征收补偿安置费的80%支付给土地承包户,实质上是对某村民委员会用于分配给村民的土地补偿费数额不服,即对第一阶段的土地补偿费数额产生争议。根据《解释》第一条第三款规定,法院不应受理情形。

编写人:山东省安丘市人民法院 韩伟丽

^①最高人民法院民事审判第一庭编:《民事审判指导与参考》2019年第3辑(总第79辑),人民法院出版社2019年版,第245~246页。

留用地折算货币补偿协议、补偿款的性质及管辖

—— 蔡某诉某经济合作社承包地征收补偿费用分配案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广东省广州市中级人民法院(2023)粤01民终1335号民事裁定书

2. 案由：承包地征收补偿费用分配纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 蔡某

被告(被上诉人): 某经济合作社

【基本案情】

2021年10月11日, 某经济合作社与某镇政府签订《留用地折算货币补偿协议书》, 协议约定: 将征收某村某社留用地的补偿款纳入集体资产管理, 不分到个人。10月29日, 某镇政府将某经济合作社留用地补偿款142.548万元发放到某经济合作社账户。《某村某经济合作社户应分留用地补偿款明细表》中载明, 蔡某被征地总面积为0.41亩, 应分得留用地补偿款为17220元。蔡某申请领取补偿款时, 某经济合作社以《补偿协议书》约定了“留用地的补偿款纳入集体资产管理, 不分到个人”为由, 拒不发放。

蔡某诉称, 根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》第二十五条规定, 订立拆迁补偿协议的主体是房屋征收部门与被征收人。因此, 案涉《补偿协议书》应当由蔡某与某镇政府签订, 没有其授权, 某经济合作社代其签订的《补偿协议书》无效。故某经济合作社以《补偿协议书》的约定为由, 拒不发放蔡

26 | 中国法院2025年度案例 · 土地纠纷(含环境资源纠纷)

某补偿款，严重侵犯其财产权益。

【案件焦点】

村集体经济组织成员就分配留用地折算货币补偿款提起诉讼，是否属于人民法院受理民事诉讼的范围。